

[10] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 지방자치단체 무상사용 토지에 대한 재산세 과다 납부
2. 조치부서 : □□지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

□□지역본부(이하 ‘본부’라 한다)는 2013. 9. 30. ♣♣시(◇◇출장소)와 ♣♣
♣♣지구 고등학교 용지에 대해 무상 임대차 계약을 체결하였다.

[표 11] ♣♣♣♣ 고등학교용지 무상임대 내역

사업지구	대상토지	임대면적	임대차기간	용도
♣♣♣♣	OO동 1402	14,084.8㎡ 중 600㎡	2013. 10. 1. ~ 2014. 9. 30.	빙방사 적치

자료 : □□지역본부 □□부-669호(2013. 9. 30.) 문서 재구성

「지방세법」 제109조 제2항에 따르면 “국가 또는 지방자치단체가 1년 이상 공용 또는 공공용으로 사용하는 재산에 대하여는 재산세를 부과하지 아니한다”라고 규정하고 있고, 그 단서에 “해당 재산의 일부가 그 목적에 직접 사용되지 아니하는 경우의 그 일부 재산에 대하여는 재산세를 부과한다”고 규정하고 있으며 행정자치부에서는 지방자치단체에 당해 토지를 1년 이상 무상으로 제공하기로 한 사실이 사용대차계약서 등에 의하여 입증되는 경우 과세기준일 현재 공공용에 사용된 기간이 1년 미만이라 하여도 재산세는 비과세 대상에 해당한다고 안내¹²⁾하고 있다.

12) “2013년 재산세 납세업무 안내” (◇◇처-4833호(2013. 5. 5.) 중 발체 (지방세정팀-3474호(2005. 10. 31.))

따라서 ♣♣시와 공공용으로 1년간 무상 임대차 계약을 체결한 ♣♣♣♣지구
고등학교 용지는 임대차 기간 내 과세기준일(2014. 6. 1.)이 도래하는 2014년도
토지분 재산세 중 해당 토지의 무상 사용면적 비율에 해당하는 금액을 감면받아야
한다.

그런데도 위 본부에서는 고등학교 용지 전체 면적인 14,084.8m²를 과세면적으로
한 2014년도 토지분 재산세 12,663,361원을 납부하여¹³⁾ 무상 임대차 면적 600m²
에 해당하는 토지분 재산세 917천원을 과다 납부하였다.

따라서 감면받지 못하고 과다 납부한 재산세 917천 원의 회수 조치가 필요하다.

5. 조치할 사항

□□지역본부장은

일부 면적이 재산세 면제 대상에 해당하는 토지에 대해 과다 납부한 2014년도
토지분 재산세 917천원을 ♣♣시로부터 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

13) “2014년 토지분 재산세 납부(♣♣시)” (□□☆☆☆☆부-6958호(2014. 9. 29.))